

0003598-31.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2826/2020 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP, 2826/2020 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON HENRIQUE AMARO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003598-31.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003598-31.2020.8.26.0302 Controle 2020/001100

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2826/2020 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP, 2826/2020 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON HENRIQUE AMARO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Pág. 567: trata-se de pedido do Ministério Público para extinção, desde já (sem ajuizamento de ação de execução perante o Juízo das Execuções Penais), da punibilidade em relação à pena de multa, em razão da inviabilidade executória e como medida de economia processual.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa, cuja pendência de sua exigibilidade (em razão dessa natureza penal) impediria a extinção da punibilidade em relação à pena aplicada cumulativamente e o início do prazo depurador da reincidência (STF, ADI 3.150), o E. Superior Tribunal de Justiça, em precedente

qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020). Todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp 1.785.383/SP, j. 24.11.2021). Assim, respeitada a força vinculante do julgado (aplica-se a todos os processos que versem sobre idêntica matéria de direito, e sua não observância permite o ajuizamento de reclamação constitucional, consoante art. 985, I, e seu § 1º c/c art. 987, § 2º, ambos do Código de Processo Civil), a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do condenado (falta de recursos para quitação). o que relativiza seu caráter penal, pois se é possível extinção independentemente de pagamento, não há mais efeitos criminais em relação à pena de multa. E se a hipossuficiência constitui justificativa suficiente para a extinção da punibilidade – pelo fato de que a multa não pode ser paga –, também há ser invocada para impedir a cobrança dessa mesma multa, que naturalmente não seria adimplida por falta de capacidade econômica (e já se antevendo a esterilidade da movimentação do aparato judicial para o fim proposto).

Em suma, foi reconhecida a natureza da multa como sanção penal e mantida sua previsão também como dívida de valor – compreensão sintetizada pelo advento da Lei nº 13.964/2019 (e a redação atribuída ao art. 51 do Código Penal) –, mas a hipossuficiência da pessoa condenada que a incapacite ao cumprimento não pode impedir a extinção da punibilidade, pela razão evidente de que, tendo esta impacto econômico, somente pessoas com boas condições financeiras estariam aptas a, mediante quitação do débito, iniciar o período depurador da reincidência.

Ademais, o condicionamento da extinção da punibilidade, da retomada dos direitos políticos (CF, art. 15, III) e da consequente reinserção social dos condenados em situação de hipossuficiência econômica ao prévio adimplemento da pena de multa, para além do exame de benefícios executórios (como progressão de regime), frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, "caput" da Constituição Federal) segundo a qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3º, III).

Observe-se, também, nesse caminho, o teor da Recomendação nº 425 (de 8 de outubro de 2021) do C. Conselho Nacional de Justiça, a qual institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, abordando de maneira central a relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão somente o resgate da pena pecuniária, ao estabelecer, em seu art. 29, parágrafo único, que, "[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa".

No caso em questão, a situação de hipossuficiência econômica do(a) sentenciado(a) – que reflete a impossibilidade dele arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência – está satisfatoriamente estabelecida nos autos e decorre dos seguintes fatores (base empírica): 1) ele possui vida financeira

bastante simples e patrimônio humilde (págs. 9/10); 2) cada dia-multa foi fixado no valor unitário mínimo legal; 3) o contexto fático desta ação penal e a natureza da imputação denotam situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Consigne-se que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu: Agravo em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator: Rachid Vaz de Almeida; 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022).

No mesmo sentido: 1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. 3-) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 4-) Decisão mantida. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0001833-96.2022.8.26.0482; Relator: Tetsuzo Namba; 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022). Agravo em Execução – Recurso Defensivo. Sanção de multa – Dívida de valor com caráter penal – Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento – Agravante representada pela Defensoria Pública – Hipossuficiência demonstrada – Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0016955-34.2021.8.26.0564; Relator: Vico Mañas; 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022 – destaques meus).

Nesse contexto, em consonância com a manifestação do Ministério Público, cujas razões apresentadas são insuperáveis por conterem a expressão mais precisa e racional do entendimento jurisprudencial, não se justifica a instauração da ação de execução correspondente.

Paralelamente, considerando a existência nos autos de base empírica sobre a situação de hipossuficiência do réu, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (custas processuais), ressalvada a hipótese do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil (aplicado por analogia).

Por conseguinte, não tendo havido ajuizamento de Ação de Execução de Multa Penal pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Penais, declaro extinta, pela hipossuficiência econômica ora reconhecida, a punibilidade do Estado no âmbito criminal em relação a ELTON HENRIQUE AMARO, apenas em relação à pena de multa imposta nesta ação penal, ressalvada, naturalmente, a possibilidade de eventual futura cobrança autônoma da multa (cuja legitimidade pertence ao Ministério Público ou, supletivamente, à Procuradoria-Geral do Estado, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150/DF).

Tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional, o qual atende ao requerido pelo Ministério Público, e não havendo interesse recursal do sentenciado, desde logo declaro o trânsito em julgado, diante da incidência da preclusão lógica.

Comunique-se ao Juízo da Execução, servindo a presente, por cópia digitalizada, como ofício.

Aguarde-se, no mais, o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 07 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao (À) Exmo. (a) Sr. (a) Juiz (a) de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais - DEECRIM da 3ª Região Administrativa Judiciária Bauru/SP

E-mail: deecrimbauru@tjsp.jus.br